

1501052-92.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... porque, LUIS CARLOS, possui condenação por tráfico de drogas, e é egresso do sistema prisional, tudo indicando que vive do tráfico de drogas.

Referido benefício é dedicado ao traficante de primeira viagem, o que não se aplica ao denunciado.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a 1/3 acima do mínimo legal - 500 dias-multa - o que perfaz 666 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501052-92.2021.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501052-92.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231526/2021 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 19843710 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 66/21/117 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 2231526 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CARLOS AGUIAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

Vistos.

LUIS CARLOS DE AGUIAR, qualificado a fl. 4, foi processado como incurso nos art.33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no 25 de agosto de 2021, por volta das 10 horas, na Rua Acácio K. Oliveira, 21, Vila Nova, município e comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 09 porções de cocaína com peso aproximado de 11,41g e 02 porções de crack com peso aproximado de 1,2g, e tinha em depósito, para o mesmo fim, 223 porções de crack com peso aproximado de 139,87g, 33 porções de cocaína com peso aproximado de 30,91 e 18 porções de maconha com peso

aproximado de 30,98, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que na sobredita data, policiais civis da DISE, após receberem denúncia anônima compareceram ao local, conhecido como ponto de venda de entorpecente, e visualizaram LUIS CARLOS em via pública, realizando o tráfico de drogas, sendo que mantinha pequena quantidade de entorpecentes consigo e grande quantidade escondida em um terreno baldio, sob um aparelho sanitário.

Com a chegada dos policiais, LUIS CARLOS estava mexendo nas drogas escondidas, se aproximou do veículo pensando que seria mais um comprador, e, quando os policiais saíram do veículo, e se identificaram como policiais, o denunciado tentou fugir mais foi contido.

Os policiais localizaram com LUIS CARLOS 09 porções de cocaína, 02 de crack e R\$29,00 em espécie, e no local em que ele estava abaixado 223 porções de crack, 33 porções de cocaína e 18 porções de maconha.

LUIS CARLOS foi preso em flagrante delito.

Instaurado Inquérito policial foram ouvidos: Leopoldo Rafael Dutil Goreri (fl.2), Marival Jose Ribeiro (fl.3) e LUIS CARLOS DE AGUIAR (fl.4).

A peça foi instruída com: Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), Boletim de ocorrência às fls. 8/10, auto de exibição e apreensão (fl. 12/13), auto de constatação preliminar (fls. 14/15), folha de antecedentes (fls. 20/46 e 64/78), foto das drogas e do dinheiro (fls. 47/53), relatório das denúncias anônimas recebidas (fls. 58/63).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 90/93).

Exame químico toxicológico definitivo às fls. 126/130.

Relatório final às fls. 132/136.

A denúncia foi oferecida às fls. 143 e recebida às fls. 144/145, em 15/09/2021.

LUIS CARLOS foi citado e apresentou defesa preliminar às fls. 185/188. O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 189/190).

Em audiência foram ouvidos: Leopoldo Rafael Dutil Goreri, Marival José Ribeiro e LUIS CARLOS DE AGUIAR.

As partes apresentaram memoriais (fls.209/211).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

A autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de fls.1/4, boletim de ocorrência de fls.8/10, auto de exibição e apreensão de fls.12/13, auto de constatação preliminar de fls. 14/15, fotos de fls.47/53, relatório das denúncias anônimas recebidas de fls. 58/63, exame químico toxicológico de fls.126/130, relatório final de fls. 132/136 e oitiva dos policiais civis.

Os policiais civis Leopoldo Rafael Dutil Goreri e Marival José Ribeiro foram

uníssonos, no sentido de que abordaram o denunciado em ponto de venda de drogas, e que tinham recebido diversas denúncias anônimas, que indicavam que LUIS CARLOS, vulgo RINCON, pessoa já conhecida nos meios policiais, estava vendendo drogas no local, e ao compareceram ao local, e apreenderam grande quantidade de drogas em poder do denunciado, e, embaixo de um vaso sanitário, onde LUIS CARLOS estava mexendo quando chegaram em uma viatura descaracterizada. Disseram que já tinham abordado LUIS CARLOS em ocasiões anteriores, no mesmo local.

Interrogado LUIS CARLOS DE AGUIAR negou os fatos. Disse que é usuário de drogas e que estava no local para consumir drogas.

Assim, o depoimento dos policiais civis, o auto de prisão em flagrante delito, autos de exibição e apreensão e as fotos de fls. 47/53, comprovam a autoria e a materialidade do delito.

Não houve nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais.

A defesa não conseguiu desmerecer o depoimento de referidos policiais.

Sobre a oitiva de policiais a jurisprudência desse Egrégio Tribunal já firmou entendimento no seguinte sentido:

“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação nº 0014391-63.2013.8.26.0176, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 29.09.2015).

“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte” (STJ - AgRg no Ag 158921/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011).

Os policiais, como já exposto, foram firmes e coerentes em confirmar os fatos descritos na denúncia.

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de tráfico com relação ao réu LUIS CARLOS DE AGUIAR.

Passo à dosimetria da pena.

LUIS CARLOS, ostenta 3 condenações anteriores definitivas, cujas penas foram extintas em 2019 (Folha de Antecedentes de fls. 170/179).

Assim, ele é reincidente e possui maus antecedentes.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, era elevado a quantidade de drogas apreendidas (09 porções de cocaína com peso aproximado de 11,41g e 02 porções de crack com peso aproximado de 1,2g, e tinha em depósito, para o mesmo fim, 223 porções de crack com peso aproximado de 139,87g, 33 porções de cocaína com peso aproximado de 30,91 e 18 porções de maconha com peso aproximado de 30,98).

No que tange às circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal, sobre o

grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

Não há nos autos elementos sobre suas personalidades, conduta social, nem foram especiais os motivos e as consequências do delito.

Em razão da reincidência e da elevada quantidade de drogas, fixo a pena base, em 1/3 acima mínimo legal - 5 anos de reclusão - o que perfaz 6 anos e 8 meses de reclusão.

Em razão da reincidência, aumento a pena base em 1/6 - 6 anos e 8 meses de reclusão, o que perfaz 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Não há atenuantes e nem causa de aumento ou diminuição da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, não é aplicável ao caso em tela. Isto porque, LUIS CARLOS, possui condenação por tráfico de drogas, e é egresso do sistema prisional, tudo indicando que vive do tráfico de drogas.

Referido benefício é dedicado ao traficante de primeira viagem, o que não se aplica ao denunciado.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a 1/3 acima do mínimo legal - 500 dias-multa - o que perfaz 666 dias-multa, aumento em 1/6 em razão da reincidência, o que perfaz 777 dias-multa.

Em razão da reincidência, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO LUIS CARLOS DE AGUIAR à pena de pena de 7 ANOS, 9 MESES e 10 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 777 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter infringido o artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação, bem como, em razão da reincidência, e da quantidade da pena aplicada.

Em liberdade, o réu, que não exerce atividade lícita, poderá, mais uma vez, voltar a vender entorpecentes, colocando em risco a ordem pública.

Comunique-se o local onde encontra-se recolhido.

Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Findo o feito, determino a incineração das drogas. Comunique-se a Autoridade Policial.

Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

No mais, cumpram-se as NSCGJ.

P.I.C.

Registro, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA